

СПАО «СОГАЗ»
107078, г. Москва, пер. Гарднера, д. 1, стр. 1
От: Иванов Иван Иванович
140001, Московская обл., г. Мытищи, ул.
Примерная, д. 1, кв. 56
тел. +7 (999) 999-99-99
ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

15.03.2026 произошло дорожно-транспортное происшествие (далее – ДТП) с участием транспортного средства Hyundai Tucson 2021 г., государственный регистрационный знак В 000 КМ 750, принадлежащего мне на праве собственности, и автомобиля виновника ДТП, застрахованного по полису ОСАГО серии ААВ 0000000001.

Заявление о страховом возмещении было подано страховщику 18.03.2026. Согласно требованиям статьи 12 Федерального закона № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», страховая компания обязана произвести выплату страхового возмещения в течение двадцати рабочих дней со дня получения всех необходимых документов.

На настоящий момент выплата не произведена либо произведена с нарушением установленного законом срока.

В соответствии с результатами независимой экспертизы, проведенной мной самостоятельно, размер причиненного ущерба составил 156 000 рублей. Страховая компания произвела выплату в размере 88 000 рублей, тем самым допустив занижение страховой выплаты на сумму 68 000 рублей.

Согласно статье 16.1 Федерального закона № 40-ФЗ, в случае несоблюдения срока осуществления страховой выплаты страховщик обязан уплатить потерпевшему неустойку в размере одного процента за каждый день просрочки от суммы страхового возмещения. На основании произведенной независимой экспертизы сумма недоплаченного страхового возмещения составила 68 000 рублей, период просрочки составил 47 дней. Таким образом, размер неустойки составляет 31 960 рублей.

На основании вышеизложенного требую:

1. Произвести доплату страхового возмещения в размере 68 000 рублей;
2. Произвести выплату неустойки в размере 31 960 рублей.

Предлагаю исполнить указанные требования в срок десять календарных дней с момента получения данной претензии.

При неисполнении указанных требований буду вынужден обратиться с жалобой к финансовому уполномоченному в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, а также в суд с требованием о взыскании штрафа в размере пятидесяти процентов от невыплаченной суммы, компенсации морального вреда и судебных расходов.

К претензии прилагаются следующие документы:

1. Заявление о страховом возмещении от 18.03.2026.
2. Документы, подтверждающие факт наступления страхового случая.
3. Заключение независимой экспертизы.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____